

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1657/2532

ป.พ.พ. มาตรา 172

บริษัทเอส.เอ.บี. (ประเทศไทย) จำกัด

นายสุชัย ไชยมืองราช

โจทก์

จำเลย

การยอมรับสภาพหนี้ไม่ใช้การทำสัญญา เมื่อ พ. แต่เพียงฝ่ายเดียว ยอมรับโดยสมัครใจว่าตนเป็นลูกหนี้โจทก์ตามจำนวนหนี้ที่ยอมรับ จึงรับฟังได้ว่า พ. รับสภาพหนี้ที่มีต่อโจทก์โดยชอบ และการยอมรับดังกล่าวย่อมมีผลผูกพัน พ. ให้ต้องปฏิบัติตามที่ยอมรับนั้น แม้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทโจทก์จะไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้ก็ตาม แต่โจทก์ก็มีมูลหนี้ตามที่ พ. ยอมรับนั้นแล้ว จึงมีอำนาจที่จะฟ้องเรียกร้องเงินดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่านายโพธิ์สิทธิ์ พรรัตนโสธร ช่างซ่อมนาฬิกาลูกจ้างของโจทก์ได้นำนาฬิกาข้อมือยี่ห้อโรเล็กซ์ จำนวน ๑๐๗ เรือนและขายนาฬิกา ๙ สาย ของลูกค้าโจทก์ไปจำหน่ายแก่โรงรับจำนำหลายแห่งเป็นเงิน ๑,๓๘๘,๕๐๐ บาท และเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโจทก์ต้องเสียเงิน ๑,๔๒๓,๖๘๐ บาท ไถ่นาฬิกาและสายนาฬิกามาคืนแก่ลูกค้า นายโพธิ์สิทธิ์ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ยอมชดใช้เงินค่าไถ่ให้โจทก์ และจำเลยทำสัญญาค้ำประกันไว้ในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นายโพธิ์สิทธิ์ไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ตามหนังสือสัญญารับสภาพหนี้โจทก์ได้ทวงถามจำเลยให้ชำระตามสัญญาค้ำ

ประกัน จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน ๒๐๓,๑๒๕ บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ของต้นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำหนังสือสัญญาค้ำประกัน สัญญารับสภาพหนี้ใน ช่องผู้รับสัญญาไม่มีลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ เป็นแต่ เพียงคำเสนอของนายโพธิ์สิทธิ์ โจทก์ยังมิได้สนองรับจึงไม่ผูกพันจำเลย โจทก์ไม่มี อำนาจฟ้องร้องโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๒๐๓,๑๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้น จำเลยฎีกากล่าวอ้างว่า หนังสือรับสภาพหนี้ของนายโพธิ์สิทธิ์ พรรัตนไสรพิ ตามเอกสารหมายเลข จ.๕ เป็นเพียง คำเสนอของนายโพธิ์สิทธิ์ เมื่อกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อรับ สัญญา โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะถือไม่ได้ว่าโจทก์เข้าถือเอาและรับประโยชน์ ตามสัญญานั้นเห็นว่า การยอมรับสภาพหนี้ไม่นับเป็นการทำสัญญา เมื่อนายโพธิ์สิทธิ์ แต่เพียงฝ่ายเดียวยอมรับโดยสมัครใจว่า ตนเป็นลูกหนี้โจทก์ตามจำนวนหนี้ที่ ยอมรับนั้น จึงรับฟังได้ว่านายโพธิ์สิทธิ์รับสภาพหนี้ที่มีต่อโจทก์โดยชอบ และการ ยอมรับดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันนายโพธิ์สิทธิ์ให้ต้องปฏิบัติตามที่ยอมรับนั้น แม้ กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์จะมิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้นั้นก็ตาม

แต่โจทก์ก็มีมูลหนี้ตามที่นายโพธิ์สิทธิ์ยอมรับนั้นแล้ว จึงมีอำนาจที่จะฟ้องเรียก ร้องเงินดังกล่าวได้

พืพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ ๘๐๐ บาท

(ศิริพันธุ์ รัศมีทัด-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวิจิ)

ศาลแพ่ง - นายประยูร มูลศาสตร์

ศาลอุทธรณ์ - นายอุดม มั่งมีดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ